苍梧县沙头镇思艾村“2•17”事故调查报告

2023-09-12 10:00　来源：苍梧县应急管理局

2023年2月17日，位于广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇思艾村的温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目工程发生一起高处坠落事故。事故受伤，送医院治疗后确诊为：右跟骨粉碎性骨折。事故发生后，双方由于就经济赔偿问题协商未果，伤者于2023年4月中旬，通过快递邮寄的方式关部门和单位进行了求助和信访。

接到信访件和求助信件后，我县相关部门及时向县委、县政府作出了汇报，县委县政府高度重视。县委常委、常务副县长张东方做出批示要信访意见，查明事故情况，及时解决群众合理合法诉求。并于2023年5月20日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处等有关法律法规，经县政府批准，授权县应急局组织事故调查组进行事故调查，县应急局于同日成立了苍梧县沙头镇思艾村“2·17”事故调查组称事故调查组），事故调查组由县应急局局长吴永庆同志任组长，分管执法的副局长任副组长，相关股室负责人、执法大队大队长等为成员，全面调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证和对相关人员的询问，查明过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）相关单位和人员情况

1.苍梧县温氏家禽有限公司，成立于2018年11月13日，法定代表人为陈某。苍梧县沙头镇温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目属其投资项于2021年8月27日与广东欣鼎建筑工程有限公司签订了相关协议，由广东欣鼎建筑工程有限公司负责项目建设。

2.广东欣鼎建筑工程有限公司，成立于2016年10月25日,法定代表人为林某。该公司于2021年8月份与苍梧县温氏家禽有限公司签订了相关协了苍梧县温氏家禽有限公司在苍梧县沙头镇思艾村东方山肉鸡养殖建设项目，同时签订了《安全生产合同》，明确了各自的责任和义务。

3.经营资质许可或行政审批情况：广东欣鼎建筑工程有限公司《营业执照》统一社会信用代码91445321MA4UWRH59A，法定代表人林某，经营工程施工，建筑劳务分包，建筑工程设计，道路货物运输（不含危险货物），土石方工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工程造价咨询业务，装建筑材料销售，办公用品销售，家具销售，家用电器销售。注册资本壹仟万圆整；成立日期2016年10月25日；住所云浮市新兴县新城镇州。发证机县市场监督管理局。

广东欣鼎建设工程有限公司《建筑业企业资质证书》D344152818，资质等级：建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级，建饰工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，环保工程专业承包三级；证件有效期2022年3月1日至2023年12月31日。发证机关:云浮市住房和局。

4.陈某，男，42岁，群众，家庭住址：湖南省衡南县硫市镇，身份证号码430422198108******。其本人通过熟人介绍加入到由蔡某牵头的队，在苍梧县温氏家禽有限公司驻苍梧县沙头镇温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目做内墙抹灰工作。

5.蔡某，男，49岁，群众，家庭地址：四川省南充市嘉陵区，身份证号码51292119740*******。于2023年2月初，其以个人工头的方式与广东工程有限公司口头约定承包下了苍梧县温氏家禽有限公司位于苍梧县沙头镇温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目的内墙抹灰项目。

二、事故发生经过

2023年2月17日上午7时许，蔡某召集工友陈某、唐某、李某等人到苍梧县沙头镇温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目施工现场开展内墙作。陈某和唐某为一组,约9时许，陈某在对脚手架安装脚踏板时，因两人都未注意脚手架的一个钢脚悬空在排水渠道上空，由于重心偏移，悬空的导致脚手架侧歪，造成陈某从1.7米高的脚手架上坠落，发生一起高处坠落事故。事故发生后，陈某经送梧州市中医院治疗，于2023年3月4日出院休

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故伤亡情况

事故造成1人受伤。伤者：陈某，男，42岁，群众，身份证号码43042219810*******。属私人施工队蔡某施工队队员。

（二）事故造成的直接经济损失

截至2023年4月20日，事故受伤人员经梧州市中医院诊治手术治疗后，已经出院休养，住院治疗费共花费人民币2.8万元，故该起事故造成直失为2.8万元。

四、事故性质及原因分析

（一）事故直接原因

事故伤者陈某生产安全意识淡薄，在对脚手架安装脚踏板前没有对潜在的安全隐患进行有效辨识并做好自身防护，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

广东欣鼎建筑工程有限公司没有认真履行安全主体责任，对外包施工人员没有进行安全生产知识“三级”培训教育、没有开展安全技术交底实人员负责施工现场安全管理，没有为施工人员提供安全带、安全帽等劳动防护用品，是导致事故的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，调查组认定苍梧县沙头镇思艾村“2·17”事故是一起因没有落实安全防护措施而造成的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）事故伤者陈某生产安全意识淡薄，用脚手架施工安装脚踏板时没有采取防护措施，违规使用脚手架，对事故负有直接责任，建议由广筑工程有限公司按照公司规章制度进行处理。

（二）广东欣鼎建筑工程有限公司没有认真履行安全主体责任，对外包施工人员没有进行安全生产知识“三级”培训教育、没有开展安全技没有落实人员负责施工现场安全管理，没有为施工人员提供安全带、安全帽等劳动防护用品,对事故发生负有责任，广东欣鼎建筑工程有限公司未《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[①]的有关规定履行职责，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[②]的规定依故受伤人员医疗、误工补助等相应的赔偿责任。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的任。

六、事故防范措施和建议

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》坚持安全发展，坚守发展决不能牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，提出如下建议：

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全生产工作。县直各部门、各镇人民政府、各有关单位和各建筑企业要进一步牢固树理念，坚持安全发展，绝不能逾越安全生产这条红线，要充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切

位。要督促企业建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，按照施工实际加强安全技术培训教育，加强施工过程管理查。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位。各有关部门要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生度，强化对本行业本领域企业的监督监察工作，着力采取预防性执法手段，督促本行业领域企业消除生产安全事故隐患。

（三）明确施工各方责任，切实提升总承包工程安全管理水平。各建筑施工企业要强化对建设工程过程管理责任，严禁以包代管，以租代管包，高度重视总承包企业安全生产管理的重要性，保障项目施工过程安全生产投入，完善规章规程，加强全员安全教育培训，扎实做好各项安全生作。

（四）全面推行安全风险管控制度，强化施工现场隐患排查。各建筑施工企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合工程特点，全方程辨识施工工艺、设备施工、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，科学界定确定安全风险类别。要逐一落实企业、项目部、作岗位的管控责任，在施工期间要专人现场带班管理。要健全完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任落实。

（五）认真吸取本次事故教训，杜绝生产安全事故再次发生。广东欣鼎建筑工程有限公司要在全公司通报这起事故，全面分析、总结事故原因举一反三，深入排查各施工领域安全风险，落实好各项安全措施，确保生产安全事故不再发生。同时广东欣鼎建筑工程有限公司要向县安委会作讨。

沙头镇思艾村“2·17”事故调查组

2023年8月24日

政府网站找错

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）

主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102

桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号